



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU**  
**POSTUPAKA JAVNE NABAVE**  
Zagreb, Koturaška 43/IV

**KLASA: UP/II-034-02/16-01/609**  
**URBROJ: 354-01/16-12**  
**Zagreb, 20. rujna 2016.**

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, povodom žalbe žalitelja zajednice ponuditelja Obrt za usluge u šumarstvu, vl. Drago Marjanović, Karlovac, OIB: 46063133742 i Javor obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman, Sinj, OIB: 91007716831, zastupana po odvjetniku Marijanu Vešligaju iz Odvjetničkog društva Vešligaj i Sliječević, Zagreb, na odluku o odabiru za Grupu 3 u otvorenom postupku javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 2 godine, broj objave: 2016/S 005-0005832, predmet nabave: uređenje trase dalekovoda 110kV, 220 kV i 400 kV (po grupama), naručitelja Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, OIB: 13148821633, na temelju članka 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, broj 18/13, 127/13 i 74/14), te članaka 138. i 165. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) donosi sljedeće

**R J E Š E N J E**

1. Poništava se odluka o odabiru br. 3000-V-2/16-grupa 3 od 30. lipnja 2016. godine u otvorenom postupku javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 2 godine, broj objave: 2016/S 005-0005832, predmet nabave: uređenje trase dalekovoda 110kV, 220 kV i 400 kV (po grupama), naručitelja Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb.
2. Nalaže se naručitelju Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, da u roku 16 dana od dana javne objave ovog rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, nadoknadi žalitelju zajednici ponuditelja Obrt za usluge u šumarstvu, vl. Drago Marjanović, Karlovac i Javor obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman, Sinj, troškove žalbenog postupka u iznosu od 34.409,58 kuna.

**O b r a z l o ž e n j e**

Naručitelj Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, objavio je dana 17. ožujka 2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave poziv na nadmetanje s dokumentacijom za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 2 godine, broj objave: 2016/S 005-0005832, predmet nabave: uređenje trase dalekovoda 110kV, 220 kV i 400 kV.

Predmet nabave je podijeljen na grupe, a naručitelj je dozvolio nudenje po grupama. Kriterij odabira je najniža cijena.

U otvorenom postupku javne nabave za Grupnu 3: uređenje trasa dalekovoda PrP-a Split dostavljene su 3 ponude, a naručitelj je 2 ocijenio valjanima te odlukom o odabiru br. 3000-V-2/16-grupa 3 od 30. lipnja 2016. godine odabrao ponudu ponuditelja Sanac d.o.o., Zagreb.

Na odluku o odabiru za Grupnu 3 žalbu je Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 18. srpnja 2016. godine preporučenom pošiljkom izjavio te primjerak istodobno dostavio naručitelju, žalitelj zajednica ponuditelja Obrt za usluge u šumarstvu, vl. Drago Marjanović, Karlovac i Javor obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman, Sinj, zastupana po odvjetniku Marijanu Vešligaju iz Odvjetničkog društva Vešligaj i Sliepčević, Zagreb. Žalitelj je žalbu uredio podneskom od 16. kolovoza 2016. godine, zaprimljenim u ovom tijelu 17. kolovoza 2016. godine.

Žalitelj u žalbi u bitnom osporava valjanost razloga zbog kojeg je ponuda njegove zajednice ponuditelja odbijena, valjanost ponude odabranog ponuditelja Sanac d.o.o., Zagreb te valjanost ponude drugorangiranog ponuditelja Bindo d.o.o., Ivanić Grad. U žalbenom zahtjevu žalitelj traži poništenje odluke o odabiru za Grupnu 3 te naknadu troškova žalbenog postupka.

Naručitelj u odgovoru na žalbu u bitnom ističe da su žalbeni navodi žalitelja neosnovani, da su pregled i ocjena ponuda pravilno provedeni te predlaže odbiti žalbu žalitelja kao neosnovanu, kao i zahtjev za naknadom troška žalbenog postupka.

Pozvan da se očituje o žalbenim navodima i odgovoru naručitelja na žalbu, odabrani ponuditelj ističe da je sasvim jasno da je u svojoj ponudi dostavio valjanu potvrdu o uredno izvršenom ugovoru te valjanu licencu Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvene tehnologije, te u ostalom dijelu u potpunosti potvrđuje navode naručitelja iz odgovora na žalbu.

U tijeku postupka pred ovim tijelom izvedeni su dokazi pregledom i analizom dostavljenog dokaznog materijala koji se sastoji od dokumentacije za nadmetanje, zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, odluke o odabiru, ponude žalitelja, ponude odabranog ponuditelja, ponude drugorangiranog ponuditelja, očitovanje stalnog sudskog vještaka te ostalih dokaza dostavljenih tijekom žalbenog postupka.

Žalba žalitelja je dopuštena, uredna, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.

Žalba žalitelja je osnovana.

Prvim žalbenim navodom žalitelj osporava valjanost razloga iz kojeg je njegova ponuda odbijena, a vezano za dokaz tehničke i stručne sposobnosti i popis značajnih ugovora. Žalitelj smatra da su poslovi uređenja pristupnih putova, sječa raslinja i stabala te proširenje koridora dalekovoda prema točki 4.3.1. dokumentacije za nadmetanje slični poslovima sječe stabala, izgradnje i održavanja pristupnih putova (šumskih vlaka) te vuči stabala odnosno sječi i izradi oblovine, izvođenje forwarderom, sječi i izradi višemetrice, održavanju vlaka, vuči traktorom, izgradnji vlaka i uhrpavanju drvnih sortimenata koji su navedeni u dostavljenoj potvrdi o uredno izvršenom ugovoru žalitelja, stoga tvrdi da je ugovor sklopljen između Hrvatskih šuma d.o.o. i Babić Arbor d.o.o. sličan ugovor odnosno ugovor sličnih značajki i karakteristika uslugama iz predmetne dokumentacije za nadmetanje. Zbog navedenog žalitelj tvrdi da je njegova ponuda sukladna dokumentaciji za nadmetanje, te da stoga nije osnovana odluka naručitelja o odbijanju ponude žalitelja. U prilog svojim tvrdnjama žalitelj dostavlja

nalaz i mišljenje po stalnom sudskom vještaku s područja šumarstva te e-mail stručne osobe Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

Očitujući se na žalbeni navod, naručitelj tvrdi da usluge iz ugovora žalitelja nisu izvršene u koridorima visokonaponskih dalekovoda u vrijednosti najmanje jednako 2.000.000,00 kuna te da time nije dokazao izvršenje najmanje jednog istog ili sličnog ugovora istih ili sličnih karakteristika i značajke uređenja trasa visokonaponskih dalekovoda koji uključuje uređenje pristupnih putova, sječu raslinja i stabala te proširenje dalekovoda. Naručitelj ističe da je u dokumentaciji za nadmetanje i pojašnjenju naveo specifične okolnosti i rizike koje predmet nabave zahtijeva, a upravo u odnosu na trase dalekovoda. Dodatno, naručitelj smatra da priložene reference tvrtke Babić Arbor d.o.o. nemaju smisla, jer sve i da odgovaraju traženju iz dokumentacije za nadmetanje, ta tvrtka nije uključena u ponudu na način da bi sudjelovala u realizaciji okvirnog sporazuma, već žalitelju ustupa samo potvrdu o uredno izvršenom ugovoru, ali ne i resurse nužne za izvršenje ugovora. U odnosu na nalaz i mišljenje vještaka koje žalitelj dostavlja, naručitelj smatra da isto nije mjerodavno jer je rađeno po sudskom vještaku šumarske struke, dok bi u predmetnom postupku bilo mjerodavno kombinirano vještačenje vještaka elektrotehničke i šumarske struke.

Među strankama nije sporno da je naručitelj po izvršenom pregledu i ocjeni ponuda odbio ponudu zajednice ponuditelja žalitelja uz obrazloženje da usluge iz priloženog ugovora dostavljenog u ponudi žalitelja, a sklopljenog između tvrtke Babić Arbor d.o.o., Viškovo i Hrvatskih šuma d.o.o., Zagreb, koja potvrda o izvršenom ugovoru predstavlja ustupljeni resurs zajednici ponuditelja žalitelja, nisu izvršene u koridorima visokonaponskih dalekovoda, te da stoga zajednica ponuditelja nije dokazala da je tijekom godine u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini uredno izvršen najmanje jedan isti ili slični ugovor istih ili sličnih značajki i karakteristika uslugama uređenja trasa visokonaponskih dalekovoda, što uključuje uređenje pristupnih putova, sječu raslinja i stabala te proširenje koridora dalekovoda u vrijednosti najmanje jednako 2.000.000,00 kuna za Grup 3. Među strankama je sporno je li naručiteljevo utvrđenje da se u spornoj potvrdi ne radi o istom ili sličnom ugovoru istih ili sličnih značajki i karakteristika traženim uslugama u skladu s odredbama dokumentacije za nadmetanje i zakonskim odredbama.

Ocjenjujući osnovanost žalbenog navoda izvršen je prije svega uvid u dokumentaciju za nadmetanje. Točkom 4.3.1. dokumentacije, Popis značajnih ugovora, u sklopu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti naručitelj je propisao da ponuditelj mora dostaviti popis ugovora o uslugama izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini, koji sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane – Izjave 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 koje se nalaze u dijelu C. Obrasci za izradu ponude. Popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda izdana ili potpisana od naručitelja, ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi ili potvrda izdana od privatnog subjekta ako je druga ugovorna strana privatni subjekt ili u nedostatku posljednjeg dokumenta izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Tim dokumentom ponuditelj mora dokazati da je tijekom godine u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini uredno izvršio najmanje jedan isti ili slični ugovor istih ili sličnih značajki i karakteristika uslugama uređenja trasa visokonaponskih dalekovoda, što uključuje uređenje pristupnih putova, sječu raslinja i stabala te proširenje koridora dalekovoda, u vrijednosti najmanje jednako 50% procijenjene vrijednosti grupe predmeta nabave za koju se ponuda podnosi, što za Grup 3 iznosi 2.000.000,00 kuna. Isto tako, ponuditelj mora dokazati da je tijekom godine u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini uredno izvršio najmanje jedan isti ili slični ugovor za uređenje trasa visokonaponskih dalekovoda, što uključuje uređenje pristupnih putova, sječu raslinja i stabala te proširenje koridora dalekovoda, u količini najmanje jednako 50% okvirne količine grupe predmeta nabave za

koju se ponuda podnosi, što za Grupu 3 iznosi 1.845.900 m<sup>2</sup>. U daljnjem obrazloženju uvjeta, naručitelj u bitnom navodi da je tražio najmanje 50% procijenjene vrijednosti nabave za grupu u kojoj se ponuda podnosi jer je to pokazatelj da ponuditelj ima iskustva u djelatnosti koja je predmet nabave u opsegu koji je minimalno potreban za zadovoljenje zahtjeva naručitelja, a u smislu članka 9. stavka 7. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama, naručitelj je propisao uvjet izvršenja ugovora u najmanje 50% površine tražene okvirne količine površine trasa za grupu predmeta u kojoj se ponuda podnosi, jer se radi o uređenju trasa visokonaponskih dalekovoda što uključuje popravak i uređenje pristupnih putova, sječu raslinja (šikare, grmlja) i stabala s uklanjanjem posječene drvene mase na rubove koridora i obradom prema šumskom redu, proširenje koridora dalekovoda na potrebnu širinu uključujući i sječu visokih stabala na rubovima koridora te čišćenje odvodnih kanala u trasi dalekovoda (sječa šikare, grmlja i stabala u vodotocima). Naručitelj navodi da su dalekovodi prilikom pružanja usluga na uređenju trasa u normalnom pogonu, tj. pod naponom te da u takvim slučajevima sječa stabala i raslinja može ugroziti sigurnost radnika izvršitelja ili pogona dalekovoda te je potrebno iskustvo u pružanju usluga u koridorima visokonaponskih dalekovoda.

Nadalje, izvršen je uvid u ponudu zajednice ponuditelja žalitelja. U potvrdi o uredno ispunjenim ugovorima izdanoj od Hrvatskih šuma d.o.o., Zagreb, Ur.broj: SI-01-ZR-16-387/05, Hrvatske šume d.o.o., Zagreb potvrđuju u svojstvu naručitelja da je pružatelj usluga Babić Arbor d.o.o., Viškovo tijekom 2015. godine pružao usluge u šumarstvu i to poslove: sječe stabala, izgradnje i održavanja pristupnih puteva (šumskih vlaka) te vuča stabala temeljem Ugovora br. DIR-2015-0001-A-UG-SI-8 od 13. siječnja 2015. godine u iznosu od 5.796.321,00 kuna bez PDV-a, te da su usluge uredno izvršene u skladu sa ugovorenim rokovima i propisanom kvalitetom. Uz potvrdu su dostavljeni i troškovnici sa specifikacijom izvedenih radova. Isto tako, zajednica ponuditelja žalitelja u ponudi dostavlja i Izjavu tvrtke Babić Arbor d.o.o. kojom izjavljuje da je zajednici ponuditelja žalitelja suglasna ustupiti potvrdu o uredno izvršenom ugovoru (br. DIR-2015-0001-A-UG-SI-8 od 13. siječnja 2015. godine u iznosu od 5.796.321,00 kuna, u predmetnom postupku javne nabave.

U žalbenom postupku, a u svrhu dokazivanja žalbenog navoda, žalitelj je dostavio Vještačenje, nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka mr.sc. Milana Arvay, dipl. ing. šum. za šumarstvo, lovstvo, zaštitu okoliša i urbano šumarstvo, a u svezi dostavljenih troškovnika i potvrde da li su radovi iz troškovnika Babić Arbor d.o.o., slični radovima iz troškovnika 3. Grupe Uređenja trasa dalekovoda 110kV, 220 kV i 400 kV PrP-a Split iz dokumentacije naručitelja HOPS. U zaključku dostavljenog vještačenja vještak između ostalog navodi da su u odjelu 53a-troškovnik Babić Arbor d.o.o. obavljani radovi u kojima se nalazi trasa visokonaponskog dalekovoda, dok u završnom mišljenju ističe da nedvojbeno utvrđuje da su radovi iz troškovnika Babić Arbor d.o.o. ne samo slični radovima iz troškovnika 3. Grupe uređenja trasa dalekovoda PrP Split iz dokumentacije za nadmetanje HOPS, nego su i teži, zahtjevniji, odgovorniji i obimniji i za njihovo izvršenje potrebno je znatno veće praktično i teoretsko znanje i odgovornosti. Žalitelj dostavlja i prijepis elektroničke pošte između žalitelja i Silvije Zec, tajnice Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvene tehnologije, u kojem ista navodi kako smatra da kada je riječ o radovima pridobivanja drva, ti radovi su sukladno Pravilniku o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno pojašnjeni kao: sječa, izrada i privlačenje drva, to odgovara stavkama priloženog troškovnika: sječa šikare i grmlja te stabala do Ø30 cm u širini koridora s uklanjanjem i uhrpavanjem posječene drvene mase na rubove koridora.

U konkretnom slučaju potrebno je primijeniti zakonsku odredbu o pravilu tereta dokazivanja. Sukladno članku 143. Zakona o javnoj nabavi svaka stranka je dužna u žalbenom postupku iznijeti sve činjenice na kojima temelji svoje zahtjeve te predložiti dokaze kojima se te činjenice utvrđuju, te je žalitelj obavezan dokazati postojanje

postupovnih pretpostavki za izjavljivanje žalbe, kao i povrede postupka i/ili materijalnog prava koje su istaknute u žalbi, a obveza je naručitelja dokazati postojanje činjenica i okolnosti na temelju kojih je donio odluke o pravima, poduzeo radnje ili propustio radnje te proveo postupke koji su predmet žalbenog postupka.

Dakle, žalbeni navod žalitelja je usmjeren na netočno utvrđenje naručitelja da nije dokazao tehničku i stručnu sposobnost, jer da poslovi na spornoj potvrdi ne odgovaraju istim niti sličnim poslovima prema dokumentaciji za nadmetanje. Potrebno je istaknuti da je naručitelj pri pregledu i ocjeni ponuda dužan osigurati dokaze na temelju kojih utvrđuje određenu ponudu nevaljanom odnosno nesukladnom traženju dokumentacije za nadmetanje, a u svrhu omogućavanja kontrole zakonitosti svojih postupaka. Iz uvida u zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda proizlazi da je naručitelj utvrdio postojanje razloga za odbijanje ponude žalitelja zbog nedokazivanja tehničke i stručne sposobnosti u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i Zakonom o javnoj nabavi, jer usluge iz spornog ugovora nisu izvršene u koridorima visokonaponskih dalekovoda. U fazi žalbenog postupka, stranke su dužne dokazati činjenice koje predstavljaju predmet spora. U korist svojih navoda da su poslovi na spornoj potvrdi slični poslovima predmeta nabave, pa da time udovoljavaju uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, žalitelj dostavlja nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka s područja šumarstva. Naručitelj ne dostavlja nikakve dokaze na okolnost utvrđenja da navedeni poslovi iz potvrde žalitelja nisu slični onima traženima, već se paušalno poziva na opasnosti koje izvršenje predmeta nabave u konkretnom slučaju ima za izvršitelje te opetovano ponavlja odredbe dokumentacije za nadmetanje, ali pri tome ne otklanja dostavljeni dokaz žalitelja. Budući da se u konkretnom slučaju radi o dokazu tehničke i stručne sposobnosti utvrđenje čega zahtijeva stručna znanja, to je ovo tijelo priznalo kao mjerodavan i valjan dokaz nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka iz područja šumarstva, kojim je utvrđeno da su poslovi navedeni u troškovniku sporne potvrde nedvojbeno slični poslovima traženim u dokumentaciji za nadmetanje, te da je dio tih poslova vršen na trasi visokonaponskog dalekovoda. Budući da naručitelj nije osigurao dokaze za svoje tvrdnje niti u fazi pregleda i ocjene ponuda, a niti u fazi žalbenog postupka, što je njegova zakonska obveza, odnosno nije dokazao činjenice i okolnosti na temelju kojih je donio odluku o odabiru, dok je žalitelj u žalbenom postupku osigurao dokaze svojih tvrdnji, to je žalbeni navod ocijenjen kao osnovan.

Ovdje valja napomenuti da naručiteljevi navodi koji se odnose na osporavanje valjanosti sporne potvrde u smislu njenog ustupanja kao resursa temeljem članka 72. stavka 6. Zakona o javnoj nabavi, u ovom žalbenom postupku nisu od značaja. Naime, predmet žalbenog postupka je kontrola zakonitosti postupanja naručitelja što se u konkretnom slučaju odnosi na zakonitost postupka pregleda i ocjene ponuda te posljedično zakonitost donošenja odluke o odabiru. Budući da iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda kao i odluke o odabiru proizlazi da naručitelj pri pregledu i ocjeni ponude zajednice ponuditelja žalitelja nije doveo u pitanje valjanost oslanjanja žalitelja na drugog gospodarskog subjekta, u navedenom smislu, to su takvi navodi u ovoj fazi postupka bez značaja te kao takvi ne mogu ni biti predmet kontrole ovog žalbenog tijela.

Sljedeće žalbene navode žalitelj usmjerava na valjanost ponude odabranog ponuditelja i drugorangiranog ponuditelja, pa tako ističe da niti jedan ugovor iz popisa izvršenih ugovora odabranog ponuditelja, kao ni iz popisa izvršenih ugovora drugorangiranog ponuditelja, ne ispunjava uvjete iz točke 4.3.1. dokumentacije za nadmetanje, odnosno nema vrijednost jednaku ili veću od 2.000.000,00 kuna niti ima količinu jednaku ili veću od 1.845.900 m<sup>2</sup>. Činjenica da vrijednost i površina po okvirnim sporazumima oba ponuditelja prelaze tražene vrijednosti nije od utjecaja, jer okvirni sporazum nije ugovor o javnoj nabavi, a dokumentacijom za nadmetanje je traženo da se dostavi jedan ugovor koji ispunjava tražene

uvjete u pogledu vrijednosti i količine, stoga odabrani ponuditelj niti drugorangirani ponuditelj nisu ispunili traženi uvjet.

Očitujući se na žalbeni navod, naručitelj ističe da je pojedini okvirni sporazum uvažio kao jedinstveni ugovorni odnos, jer se okvirnim sporazumom definiraju uvjeti u pogledu cijene i količina pruženih usluga te je naručitelj sve pojedine dijelove okvirnog sporazuma koji su izvršeni po istom okvirnom sporazumu gledao kao jedan ugovor kojim je dokazana tehnička i stručna sposobnost. Naručitelj ističe da je tako postupio i spram žalitelja te svih ponuditelja. Isto tako, jednom potvrdom se ne mora istovremeno sve dokazati, odnosno moguće je jednom potvrdom dokazati vrijednost, a drugom količinu. Dakle, naručitelj smatra da nije povrijedio načelo jednakog tretmana i zabrane diskriminacije jer je na jednak način ocijenio dokaze tehničke i stručne sposobnosti svih ponuditelja.

Među strankama nije sporno da je naručitelj prilikom pregleda i ocjene ponuda odabranog ponuditelja i drugorangiranog ponuditelja na okolnost utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz točke 4.3.1. tehničke i stručne sposobnosti kao mjerodavnu uzeo ukupnu visinu okvirnog sporazuma svakoga od njih, a na temelju kojih sporazuma su sukcesivno sklapani ugovori o javnoj nabavi. Sporno je odgovara li takvo postupanje naručitelja uvjetima dokumentacije za nadmetanje i zakonskim odredbama.

Postupajući po žalbenom navodu potrebno je primijeniti sljedeće zakonske odredbe. Sukladno članku 2. točki 14. Zakona o javnoj nabavi, okvirni sporazum je sporazum između jednog ili više naručitelja i jednog ili više gospodarskih subjekata svrha kojega je utvrditi uvjete pod kojima se sklapaju ugovori tijekom određenog razdoblja, posebice u pogledu cijene i, prema potrebi, predviđenih količina. Člankom 38. stavkom 8. tog Zakona propisano je da se ugovori o javnoj nabavi na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma za ukupni ili dio predmeta nabave sklapaju sukladno jednom od postupaka opisanih u članku 39. stavak 1. i 2. toga Zakona. Prema članku 87. stavku 1. istog Zakona ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje, dok sukladno članku 90. stavku 1. tog Zakona naručitelj nakon otvaranja ponuda pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje.

Prije svega, potrebno je utvrditi razliku između okvirnog sporazuma i ugovora sklopljenog na temelju okvirnog sporazuma. Dakle, okvirni sporazum predstavlja obvezu na sklopljenje ugovora te okvir unutar kojeg su utvrđeni uvjeti pod kojima će se sklopiti ugovori tijekom trajanja okvirnog sporazuma. U konkretnoj situaciji dvojba nastaje je li naručitelj ovlašten promatrati okvirni sporazum kao jedinstveni ugovorni odnos temeljem kojeg će utvrditi ispunjenje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti sukladno dokumentaciji za nadmetanje. Prema sadržaju citirane točke 4.3.1. dokumentacije za nadmetanje iz prethodnog žalbenog navoda, razvidno je da je naručitelj kao traženi uvjet tehničke i stručne sposobnosti zahtijevao dostavu najmanje jednog ugovora u iznosu od 2.000.000,00 kuna odnosno površine 1.845.900 m<sup>2</sup> u Grupi 3 predmeta nabave. Isto tako, nedvojbeno je da su odabrani i drugorangirani ponuditelj dostavili potvrdu o barem jednom ispunjenom okvirnom sporazumu, koji u zbroju ugovora koji su temeljem takvog okvirnog sporazuma izvršeni premašuje iznos koji je tražen dokumentacijom za nadmetanje. Međutim, niti jedan od tih pojedinačnih ugovora samostalno ne doseže traženu visinu prema dokumentaciji za nadmetanje. Potrebno je naglasiti da je naručitelj dokumentacijom za nadmetanje tražio dokaz o izvršenju ugovora traženih parametara, a ne okvirnog sporazuma, koja dva pojma su formalno i sadržajno različita, te su ponuditelji dužni takav zahtjev poštovati i u skladu s istim podnijeti svoju ponudu. S druge strane, naručitelj je dužan ponude pregledati i ocijeniti na temelju zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje, što je u konkretnom slučaju propustio učiniti, stoga je žalbeni navod ocijenjen kao osnovan.

Posljednjim žalbenim navodom žalitelj ističe da su odabrani ponuditelj i drugorangirani ponuditelj dostavili rješenja Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije za šumarske radove koje predstavlja licencu za obavljanje radova faze izvođenja radova uzgajanja šuma, zaštita šuma od požara i elementarnih nepogoda, pridobivanje drva iz šume te izgradnje i održavanje šumske infrastrukture, a niti jedna licenca ne sadržava suglasnost za obavljanje poslova zaštite šuma od štetnih organizama, što je bilo traženje iz točke 4.1.2.1. dokumentacije za nadmetanje. Drugorangirani ponuditelj prilaže rješenje od tvrtke Salix Plan d.o.o., kao ustupljeni resurs, koje između ostalog sadrži licencu za fazu pripreme i nadzora radova zaštite šuma od štetnih organizama, ali to rješenje ne sadrži fazu izvođenja radova zaštite šuma, kako je traženo u dokumentaciji za nadmetanje.

U očitovanju na žalbu naručitelj ističe da je koristio točnu terminologiju iz Pravilnika o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno, prema kojoj je jedna od vrsta šumarskih radova: zaštita šuma od štetnih organizama, požara i elementarnih nepogoda. Ako se uzme u obzir predmet nabave, vidljivo je da njime nije obuhvaćena zaštita šuma od štetnih organizama. Primjenjujući načelo jednakog tretmana, naručitelj je svim ponuditeljima koji su u svojim ponudama priložili važeću licencu Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije koja obuhvaća šumarske radove održavanja i izgradnje šumske infrastrukture, zaštitu šuma od požara i elementarnih nepogoda te pridobivanje drva priznao pravnu i poslovnu sposobnost traženu točkom 4.1.2.1. dokumentacije za nadmetanje.

Među strankama nije sporno da je naručitelj ponuditeljima u predmetnom postupku kao valjanu priznao licencu Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije kojom nije obuhvaćena suglasnost za obavljanje poslova zaštite šuma od štetnih organizama, već je sporno je li takvo postupanje naručitelja u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i zakonskim odredbama.

Utvrđujući osnovanost žalbenog navoda izvršen je uvid u dokumentaciju za nadmetanje. Točkom 4.1.2.1. naručitelj je propisao da ponuditelj mora dostaviti važeću licencu (suglasnost) Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije za šumarske radove (izgradnju i održavanje šumske infrastrukture, zaštitu šuma od štetnih organizama, požara i elementarnih nepogoda, pridobivanje drva iz šume) odnosno odgovarajući dokument zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, ako ponuditelj i/ili podizvoditelj za izvršenje predmeta nabave u državi sjedišta mora posjedovati ovlaštenje ili biti član određene organizacije, a kako bi mogao izvršiti okvirni sporazum ili dio okvirnog sporazuma za predmet nabave. Točkom 2.1. dokumentacije za nadmetanje, Opis predmeta nabave, naručitelj je, između ostalog, propisao da predmet nabave obuhvaća: upoznavanje sa postojećim stanjem na trasama dalekovoda koje su predmet uređenja, popravak i uređenje pristupnih puteva do dalekovodnih stupova u trasama koje su predmet uređenja, sječa raslinja (šikare, grmlja) i stabala, s uklanjanjem posječene drvne mase na rubove koridora i obradom prema šumskom redu, čišćenje stupnih mjesta, proširenje koridora dalekovoda na potrebnu širinu što uključuje i sječu visokih stabala na rubovima koridora s osiguravanjem smjera pada stabala i obradu prema šumskom redu, kresanje i piljenje grana i dijelova drveća u blizini vodiča pod naponom u potrebnoj dubini trase (okomito na os trase), na visini višoj od 5 metara, skupljanje, utovar i odvoz sitnog i glomaznog neopasnog otpada iz trase dalekovoda na deponij, skupljanje, utovar i odvoz dijela posječenog otpadnog raslinja koje je smetnja slobodnom prolazu definiranim koridorom na deponij (ne smije se otuđivati drvena masa, posebno ona privatnih posjednika), čišćenje odvodnih kanala u trasi dalekovoda (sječa šikare, grmlja i stabala u vodotocima sa izvlačenjem do 5 m od vodotoka, utovarom i odvozom na deponij) i uređenje prostora i otklanjanje svih posljedica po prostor i okoliš nastalih predmetnim radovima i uslugama.

Uvidom u ponudu drugorangiranog ponuditelja utvrđeno je da je isti u ponudi, između ostalog, dostavio rješenje Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije klasa: UP/I-321-01/15-15/890, urbroj: 349-01/15-1107/7 od 11. prosinca 2015. godine. Predmetnim rješenjem izdaje se licencija tvrtki Salix Plan d.o.o., Zagreb, između ostalog, za radove zaštite šuma od štetnih organizama – fazu pripreme i fazu radova. U ponudbenom listu drugorangiranog ponuditelja tvrtka Salix plan d.o.o. navedena je kao podizvoditelj u 0,10% dijela.

Dakle, u pravu je naručitelj kada tvrdi da iz opisa predmeta nabave proizlazi da se neće provoditi zaštita šuma od štetnih organizama, međutim to ne mijenja činjenicu da je točkom 4.1.2.1. dokumentacije za nadmetanje naručitelj tražio dostavu licence Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije za, između ostalog, i zaštitu šuma od štetnih organizama. Valja istaknuti da na objavljenu dokumentaciju za nadmetanje nije izjavljena žalba niti je naručitelj do isteka roka za dostavu ponuda objavio izmjenu dokumentacije, te je ista kao takva postala pravomoćna u svojoj cjelini, uključujući točku 4.1.2.1. Slijedom navedenog, ponuditelji su bili dužni u skladu s člankom 87. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi pridržavati se takvih uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje, a naručitelj ponudu pregledati i ocijeniti na temelju uvjeta dokumentacije za nadmetanje. Slijedom navedenog, a budući da odabrani i drugorangirani ponuditelj nisu dostavili licencu koja sadrži sve što je naručitelj postavio kao zahtjev u točki 4.1.2.1. dokumentacije za nadmetanje, a naručitelj je bio dužan pregledati i ocijeniti njihove ponude sukladno vlastitom traženju, što je propustio učiniti, to je žalbeni navod ocijenjen kao osnovan.

Isto tako, u dijelu u kojem žalitelj osporava odobrenje za radove zaštite šume od štetnih organizama u odnosu na podizvoditelja drugorangiranog ponuditelja, potrebno je reći kako iz priloženog rješenja doista proizlazi da podizvoditelj nema odobrenje za izvođenje traženih radova točkom 4.1.2.1. dokumentacije, već samo za pripremu i nadzor istih, stoga isto nije u skladu sa zahtjevom naručitelja, pa je i ovaj dio žalbenog navoda ocijenjen kao osnovan.

Postupajući po službenoj dužnosti temeljem članka 144. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, a u odnosu na bitne povrede zakona iz članka 144. stavak 2. tog Zakona, ovo tijelo nije utvrdilo bitne povrede koje su propisane predmetnom odredbom.

Slijedom svega prethodno iznesenog, a s obzirom da je ovo državno tijelo utvrdilo određene opisane propuste naručitelja pri pregledu i ocjeni ponuda, što je bilo od utjecaja na zakonitost odluke o odabiru, to je temeljem odredbe članka 164. stavak 1. točka 4. Zakona o javnoj nabavi odlučeno kao pod točkom 1. izreke ovog rješenja, te se poništava odluka o odabiru i predmet vraća naručitelju na ponovno postupanje.

Sukladno članku 170. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan dužna je protivnoj stranci nadoknaditi opravdane troškove koji su joj nastali sudjelovanjem u žalbenom postupku. Žalbenim zahtjevom žalitelj traži poništenje odluke o odabiru za Grupu 3 te specificira zahtjev za naknadu troškova žalbenog postupka u visini od 34.409,58 kuna, odnosno 23.333,33 kuna na ime uplaćene naknade za pokretanje žalbenog postupka, 70,00 kuna na ime uplaćene upravne pristojbe te 10.225,00 kuna na ime troška vještačenja i izrade nalaza i mišljenja po stalnom sudskom vještaku. Budući da je rješenjem ovog tijela odluka o odabiru poništena, to je žalitelj u cijelosti uspio sa postavljenim žalbenim zahtjevom, stoga je naručitelj dužan žalitelju nadoknaditi opravdane troškove koji su mu nastali sudjelovanjem u žalbenom postupku, koji se u konkretnom slučaju sastoje od troška uplaćene naknade za pokretanje žalbenog postupka (23.333,33 kuna), troška uplaćene upravne pristojbe (70,00 kuna) te troška provedenog vještačenja po stalnom sudskom vještaku

za koje je žalitelj dostavio račun 53/01/1-2016 od 16. kolovoza 2016. godine, ovjeren pečatom i potpisom stalnog sudskog vještaka mr.sc. Milan Arvay, dipl. ing. Šum. (10.225,00 kuna). Trošak provedenog vještačenja po stalnom sudskom vještaku ovo tijelo smatra opravdanim troškom budući da je isto bilo temelj za rješavanje istaknutog žalbenog navoda. Slijedom navedenog, odlučeno je kao pod točkom 2. izreke ovog rješenja.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU**

Protiv ovoga rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od isteka osmog dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.



#### **Stranke žalbenog postupka:**

1. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.,  
Kupska 4, Zagreb
2. Zajednica ponuditelja Obrt za usluge u šumarstvu,  
vl. Drago Marjanović, Braće Gojak 42, Karlovac i  
Javor obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman,  
Ćosin potok 41, Sinj
3. Sanac d.o.o., VI. Trnjanske struge br. 20, Zagreb